

RECURSO CÍVEL Nº 5001508-27.2024.4.02.5119/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: NELDA MARIA DE ARAUJO COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEN.D.FAMI.RURAI DO BRASIL (RÉU)

RECURSO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS E CONAFER. DESCONTOS EM BENEFÍCIO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DO INSS POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E, POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, EM RELAÇÃO À CONAFER. SISTEMA RECURSAL PECULIAR DO JUIZADO NÃO ADMITE IMPUGNAÇÃO QUER RECURSAL QUER POR MEIO DE AÇÃO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM APRECIACÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 18 DAS TURMAS RECURSAIS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. PEDILEF N.º 0500796-67.2017.4.05.8307/PE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA SUBSIDIÁRIA DO INSS. POSSIBILIDADE DE PLEITO CUMULADO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, ANULAR, de ofício, a SENTENÇA. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da anulação. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5001508-27.2024.4.02.5119

510014585510 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5001508-27.2024.4.02.5119/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: NELDA MARIA DE ARAUJO COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEN.D.FAMI.RURAI DO BRASIL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou o feito extinto sem resolução de mérito em face do INSS e da CONAFER, nos seguintes termos:

"No julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Federal nº 0500796-67.2017.4.05.8307/PE (Tema 183), a Turma Nacional de Uniformização firmou as seguintes teses:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de "empréstimo consignado", concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os "empréstimos consignados" forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

(TNU, PEDILEF Nº 0500796-67.2017.4.05.8307/PE, Rel. Juiz Federal Fábio César de Oliveira, decisão: 12/09/2018).

Embora a decisão da TNU no Tema 183 tenha abordado especificamente os casos de empréstimos consignados com instituições financeiras, o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos descontos de mensalidade associativa em benefício previdenciário.

Tanto os empréstimos consignados quanto as mensalidades associativas resultam em descontos diretos no benefício previdenciário do segurado. Ambos decorrem de negócios jurídicos celebrados entre o beneficiário e terceiros, sem proveito para o INSS. Em ambas as situações, a autarquia atua como mera intermediária, operacionalizando os descontos com base em informações fornecidas por terceiros (instituições financeiras ou associações).

Em outras palavras, o INSS não possui o dever legal nem as condições materiais para analisar a veracidade das informações encaminhadas pela instituição financeira ou pela associação nos casos de descontos em benefícios previdenciários.

O art. 6º, §2º, da Lei nº 10.820/2003 é claro ao restringir a responsabilidade da autarquia à "retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado". Portanto, a lei não impõe ao INSS o dever de fiscalização da veracidade das informações fornecidas pelas instituições financeiras ou associações. Em vez disso, limita seu papel à mera operacionalização dos descontos.

A operacionalização dos descontos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários foi regulamentada pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 162, de 14 de março de 2024. A norma evidencia que o INSS atua exclusivamente como intermediário, sem qualquer controle sobre a autenticidade das autorizações fornecidas pelos beneficiários.

O processo se inicia com a celebração de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a entidade associativa e o INSS, permitindo à entidade realizar descontos diretamente nos benefícios dos aposentados e pensionistas. Contudo, além do ACT com o INSS, a entidade deve firmar um contrato independente com a Dataprev, empresa responsável pelo processamento tecnológico das informações:

Art. 1º Estabelecer, no âmbito do INSS, critérios e procedimentos para celebração, operacionalização e acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica - ACTs relativos aos descontos, em benefícios de aposentados ou pensionistas do Regime Geral de Previdência Social de mensalidade associativa.

§ 1º Para operacionalizar o desconto de mensalidade associativa em benefícios de aposentados ou pensionistas, **as entidades deverão celebrar ACT com o INSS e contrato com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev.**

Assim, enquanto o INSS cuida do credenciamento e da formalização dos descontos, a Dataprev se encarrega do processamento técnico dos dados. As atribuições do INSS e da Dataprev são distintas e autônomas:

Do INSS

Art. 9º Em qualquer circunstância, **a responsabilidade do INSS em relação aos descontos associativos em benefícios previdenciários fica restrita ao repasse à entidade dos valores relativos aos descontos operacionalizados na forma desta Instrução Normativa**, não cabendo à Autarquia responsabilidade solidária e/ou subsidiária sobre os eventuais descontos alegadamente não autorizados.

§ 1º Cabe ao INSS o credenciamento das entidades, por intermédio da celebração de ACT, desde que atendidos os requisitos legais e técnicos exigidos por esta Instrução Normativa.

§ 2º O INSS disponibilizará serviços de bloqueio, desbloqueio e exclusão do desconto da mensalidade associativa nos seus canais remotos de atendimento.

Da Dataprev

Art. 14. **A Dataprev processará as informações dos termos de adesão ao desconto de mensalidade associativa, bem como às de exclusão de desconto**, objetos desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Caberá à Dataprev:

I - disponibilizar na Central de Serviços "MEU INSS" os termos de adesão ao desconto de mensalidade associativa efetivados após o prazo legal trazido por esta Instrução Normativa; e

II - garantir a segurança relativa ao uso e tratamento de dados pessoais sob sua tutela.

[...]

Quando a entidade pretende efetuar um desconto, deve obter do beneficiário uma autorização expressa, formalizada por meio do termo de adesão (art. 4º). Este termo deve ser assinado eletronicamente, utilizando-se de assinatura avançada com reconhecimento biométrico (art. 4º, inciso II). A gestão dessa tecnologia cabe exclusivamente à Dataprev, que padroniza os procedimentos e assegura a integridade dos dados (art. 5º). O INSS, por sua vez, não participa da verificação ou validação dessas assinaturas, limitando-se a garantir que os ACTs estejam formalmente corretos e que a entidade tenha cumprido os requisitos legais para a operacionalização (art. 9º, § 1º).

Após a assinatura do termo de adesão, a entidade encaminha essas informações à Dataprev, que processa os descontos nos sistemas de pagamento dos benefícios previdenciários (art. 14). Neste ponto, o papel do INSS resume-se a executar o repasse dos valores descontados, conforme as instruções recebidas (art. 9º). Toda a responsabilidade pela veracidade das informações fornecidas e pela legitimidade da assinatura recai sobre a entidade acordante (art. 19).

Portanto, o entendimento firmado pela TNU no Tema 183 deve ser aplicado, por analogia, aos casos de descontos indevidos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários. Consequentemente, só se poderia cogitar de responsabilidade subsidiária do INSS uma vez demonstrada a insolvência do responsável principal.

Além do mais, a associação se trata de pessoa jurídica de direito privado (art. 45, §3º, do CPC). Dessa forma, a validade do negócio jurídico que deu causa aos descontos mensais sobre o benefício previdenciário constitui questão a ser submetida à análise do juiz estadual competente, que poderá determinar, inclusive ao INSS, a cessação dos descontos que o autor reputa indevidos.

Mesmo a prolação de sentença contra a associação e seu trânsito em julgado não demonstrariam o direito da parte autora de cobrar do INSS indenização pelos danos sofridos, pois essas condições não têm o condão de provar o exaurimento das forças do devedor primário.

Para o atingimento do patrimônio do responsável subsidiário, o interessado deve provar também a insolvência, ou seja, que o devedor principal foi condenado e não detém "meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa." (REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019).

Numa palavra, o fato gerador da responsabilidade subsidiária é a insolvência do devedor principal. Sem essa condição, falta interesse de agir nas ações voltadas contra aquele. É por essa razão que o termo inicial da prescrição da pretensão contra o devedor subsidiário nasce apenas no momento em que configurada a insolvência do devedor principal:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. FALÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - É entendimento assente nesta Corte Superior, que "mostra-se improcedente a tese de contagem da prescrição desde o evento danoso, vez que os autos revelam que a demanda foi originalmente intentada em face da empresa concessionária do serviço público, no tempo e no modo devidos, sendo que a pretensão de responsabilidade subsidiária do Estado somente surgira no momento em que a referida empresa tornou-se insolvente para a recomposição do dano".

IV - Ausência de ofensa à coisa julgada, à ampla defesa e ao contraditório, porquanto esta Corte Superior firmou entendimento no sentido da possibilidade do ente público Concedente figurar no polo passivo da demanda em fase de cumprimento de sentença.

V - O tribunal de origem adotou orientação consonante ao entendimento desta Corte Superior, segundo o qual, a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.939.300/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, Dje de 16/8/2023.)

Quando o mesmo juiz é competente para examinar as pretensões voltadas contra o devedor principal e subsidiário, o princípio da economia processual autoriza a tramitação de uma única ação diretamente contra os dois devedores, condicionando o atingimento do patrimônio do devedor subsidiário ao exaurimento dos meios de pagamento pelo principal. No entanto, a prorrogação só ocorre nos casos de incompetência relativa (art. 65 do CPC). Quando o juiz é absolutamente incompetente para apreciar o pedido em relação a um dos devedores, a conexão entre as demandas não autoriza o juiz a julgar pedido em relação ao qual é absolutamente incompetente.

É o que acontece nas ações movidas por segurados ou pensionistas que alegam fraude ou cobrança indevida sobre benefício previdenciário: o juiz federal somente tem competência para apreciar a pretensão voltada contra o INSS, responsável subsidiário. Não é possível descumprir a Constituição Federal no ponto em que delimita a competência da Justiça Federal (art. 109 da CF) para permitir que o juiz federal julgue a ação voltada contra a associação apenas porque tal reunião de ações é mais conveniente à parte autora.

Dessa forma, primeiro deve ser ajuizada demanda contra a entidade privada perante o juiz estadual. Sobrevindo condenação e prova da insolvência do devedor principal, poderá o autor ajuizar nova ação contra o INSS, oportunidade em que deverá demonstrar "negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização", conforme decidiu a TNU.

Inexistentes a certeza do dever de reparar e a prova da insolvência do devedor principal, falta interesse de agir contra o INSS.

Quanto ao corrêu, a Justiça Federal não possui competência para processar e julgar a demanda (art. 109, I, da CF).

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência absoluta quanto à entidade privada e extingo o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse de agir quanto ao INSS.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Interposto recurso, intime-se o recorrido para contrarrazões. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao órgão julgador.

Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição."

Sustenta a Recorrente que o INSS é parte legítima para figurar no polo passivo, sendo a sua responsabilidade subsidiária, considerando os julgados da TNU.

VOTO

I - Do Direito:

O rito instituído pela Lei n.º 10.259/01 tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade. O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão somente de recurso para as decisões que deferem medida cautelar, no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recusais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

Excetuada as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso em face das sentenças extintivas sem apreciação do mérito.

O objeto da lide diz respeito a descontos efetuados em benefício previdenciário, a título de contribuição para associação civil, o qual é impugnado pelo segurado.

Neste contexto, então, estamos diante da alegação de falha do serviço do INSS, gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários.

Então, antes de adentrar a legitimidade dos réus (INSS e Associação), o tipo de responsabilidade solidária, individual ou subsidiária e o regramento legal aplicável, vejamos o que dispõe o art. 115 da Lei 8213/91.

"Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

III - Imposto de Renda retido na fonte;

IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial;

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: **(Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015)**

a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou **Incluída pela Lei nº 13.172, de 2015)**

b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. **(Incluída pela Lei nº 13.172, de 2015)**

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: **Redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015)" (Grifos Nossos)"**

Portanto, tal desconto só é possível nos termos da lei, acaso autorizado pelo segurado filiado.

Quanto ao regime jurídico ressalto que não se aplicam aqui as normas do CDC quanto ao INSS, pois, a autarquia não figura na cadeia de consumo, mas apenas como responsável pelas consignações, vez que elabora e é responsável pela folha de pagamento dos benefícios previdenciários.

O INSS não é instituição financeira cujo serviço está regido pelo CDC.

Neste sentido:

"As relações jurídicas existentes entre a autarquia previdenciária e os segurados do regime de Previdência Social não caracterizam relações de consumo, sendo inaplicável, in casu, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. (STJ - AgRg no REsp: 703351 PR 2004/0160202-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/11/2005 p. 393).

Assim, como também não há que se falar em relação de consumo entre o segurado e a associação civil, ainda que tivessem efetivamente contratado uma relação legítima. Mas, sim, uma relação de direito civil, regida pelo Código Civil (art., 53). O associado integra a associação e esta não desenvolve atividade lucrativa e não se equipara a fornecedora de serviços.

" Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.

Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos."

Vejamos:

"... O Código de Defesa do Consumidor não teria incidência para os fins de regular a relação entre a entidade e seus associados, como pretendido pelo recorrente. Isso porque a relação entre os associados e a entidade é de pertencimento, de modo que os estatutos e regimentos organizam a participação e a contribuição de cada um para a realização do escopo comum em favor de toda a comunidade de associados, e não concretizam uma relação de consumo. Mesmo nos casos em que a realização do objeto social do ente associativo envolve a prestação de serviços pela associação aos associados, falta a essa relação o elemento essencial das relações de consumo, qual seja, o fornecimento de bens e serviços em mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do CDC). Tanto é assim que o fornecimento de seus serviços é destinado exclusivamente aos associados, podendo a associação recusar o fornecimento do mesmo serviço a terceiros, o que não é assegurado aos fornecedores de serviços ao mercado, conforme expressa vedação do art. 39, IX, do CDC..."REsp 1778574 - DJe 28/06/2019 -)"

Portanto, considerando que o pagamento em dobro no nosso sistema jurídico é sanção civil, prevista apenas no art. 42 do CDC ou no artigo 940 do CC não há base legal a subsidiar a devolução em dobro. A devolução deve ser simples.

Com base no CDC porque não estamos diante de relação de consumo e no âmbito do CC tal sanção é cabível apenas em hipótese expressa.

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

"Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressaltar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição."

Quanto à responsabilidade saliento que não há litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e a associação ou instituição financeira que realizou o empréstimo, uma vez que, de fato, trata-se de responsabilidade distinta. Na hipótese estamos diante de responsabilidades que devem ser apuradas considerando as atribuições, os atos e/ou omissões de cada um e suas respectivas responsabilidades.

O INSS é responsável pelas consignações, como gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e a lei admite a consignação desde que autorizada pelo segurado filiado.

Contudo, o INSS não se beneficia das contribuições. Pois, as repassa à associação.

Acaso a ação tenha sido ajuizada apenas em face do INSS deve o INSS, constatada na instrução a fraude na adesão, responder pelo consignação indevida, ante a autorização inexistente ou fraudada, com base no art. 115 da Lei 8213/91. Devendo a instrução ser adequada, com envio de ofício à Associação para encaminhamento da ficha de inscrição e autorização para consignação em benefício, assim como realização de perícia grafotécnica, se necessária, considerando que tudo se dá de forma eletrônica entre o INSS e a Associação. Podendo o INSS se ressarcir em face da Associação, na hipótese de ajuizamento em face apenas do INSS.

O mesmo raciocínio se aplica à questão da legitimidade do INSS e da competência da Justiça Federal para apreciar e julgar esse tipo de lide. Pois, como o INSS é o gestor da folha sua responsabilidade, considerando a conduta em concreto da Autarquia, pode sempre ser avaliada com fulcro no art. 115 da Lei 8213/91. Acaso a Autarquia confie na Associação e promova o desconto sem examinar a autorização ou antes confirmá-la com o segurado deve responder pela consignação fraudulenta. Assim como incumbe ao mesmo suspender os descontos em folha de seus beneficiários, quando os mesmos são impugnados pelo segurado.

Dessa forma, nesta relação jurídica previdenciária entre o Autor e o INSS, deve ser verificado se houve omissão específica da Autarquia em seu dever de gestão da folha de pagamento dos benefícios, sendo imprescindível a análise sobre a observância pela autarquia previdenciária das normas e rotinas impostas pelas IN INSS/DC no 121/05 e INSS/PRES nº 28/2008. Em especial se houve eventual inércia na suspensão dos descontos após formalização de reclamação pelo segurado, sobretudo no tocante ao pleito de dano moral.

Por fim, destaco que a despeito de tratar-se de hipótese diversa - empréstimo consignado não autorizado - as conclusões do tema 183 da TNU, a lógica do julgamento pode ser aplicada para a hipóteses dos autos, associações, até o julgamento do tema específico, qual seja, Tema 326. Vejamos os temas respectivamente:

"O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de "empréstimo consignado", concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os "empréstimos consignados" forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira."

"Definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade. "

II - Do Caso Concreto:

Narra a Autora ter verificado descontos em sua pensão por morte, a partir de novembro de 2022, em favor da CONAFER, os quais afirma não reconhecer (evento 1, HISCRE7).

Nome: NELDA MARIA DE ARAUJO COSTA

Nome da mãe: ORONDINA MARIA DA CONCEICAO

Compet. Inicial: 11/2022

Compet. Final: 08/2024

Créditos do Benefício

NB: 185.055.373-1

Espécie: 21 - PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIARIA

APS: 17025050 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL VALENÇA/RJ

Data de Início do Benefício (DIB): 17/11/2018

Data de Cessação do Benefício (DCB):

Data de Início do Pagamento (DIP): 17/11/2018

MR: R\$ 1.315,61

competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 914,72	CCF - CONTA-CORRENTE	Pago	28/11/2022	28/11/2022	Não	Não

Banco: 341 - ITAU OP: 639129 - VALENÇA NILO PÉCANHA Ocorrência: Pagamento efetivado

Data Cálculo: 06/11/2022 Origem: Maciça Validade Início: 28/11/2022 Fim: 31/01/2023

Rubrica	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 1.212,00
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 13,04
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 260,00
249	CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285	R\$ 24,24

Pois bem.

Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade passiva *ad causam* do INSS, tendo em vista ser o administrador da folha de pagamento do benefício previdenciário, fazendo parte da relação jurídica deduzida nos autos.

O INSS é responsável pelas consignações, como gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários, devendo responder por sua conduta. Portanto, não há impedimento ao ajuizamento tão somente em face do INSS. Nessa hipótese de ajuizamento apenas em face do INSS, a instrução deve ser adequada para aferição de falha do serviço da Ré quer por ação ou omissão.

O mesmo raciocínio se aplica a questão da legitimidade do INSS e da competência da Justiça Federal para apreciar e julgar esse tipo de lide. Pois, como o INSS é o gestor da folha, sua responsabilidade, considerando a conduta em concreto da Autarquia, pode sempre ser avaliada com fulcro no art. 115 da Lei 8213/91.

A extinção em face da CONAFER impediu que esta trouxesse aos autos eventual ficha de inscrição para aferição quanto à legitimidade dos descontos, ou ainda a aplicação da responsabilidade subsidiária do INSS, quanto ao dano material. Bem como a apuração em concreto do dano moral.

Conforme esclarecido na fundamentação do presente voto, nos casos de desconto indevido referente à consignação no benefício previdenciário, por empréstimo fraudulento, por instituição financeira, somente haverá a responsabilização do INSS, a título moral, por conta de sua atuação em concreto. Isto é, quando a parte autora formalizar reclamação administrativa pela irregularidade dos descontos e a Autarquia, por sua vez, se omitir no seu dever de suspensão e/ou apuração, considerando sua atuação específica, sobretudo no campo do dano moral.

Portanto, acaso fosse comprovada a omissão da autarquia ré quanto à sustação dos descontos, poderia ensejar condenação do INSS, a título próprio, por dano moral.

Este tem sido o entendimento adotado por esta Turma:

INSS E ASSOCIAÇÕES- CONSIGNAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO- Nas ações com pedido de devolução de valores irregularmente descontados de benefício previdenciário por associações, sendo o INSS também parte no polo passivo: a) o INSS está legitimado para a causa, não se aplicando ao caso a jurisprudência da TNU acerca de empréstimos consignados; b) não há litisconsórcio necessário entre INSS e associação; c) não há que se falar em solidariedade entre o INSS e a associação; d) não se aplica o CDC; e) apenas a associação responde pelos danos materiais (Precedentes nº 0032158-32.2018.4.02.5159/RJ - Dra Cynthia e nº5000268-09.2019.4.02.5109 - Dra Daniella- sessão virtual de 05/05/2020)

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO - Cessados os descontos logo após o requerimento administrativo que impugna a consignação em favor de associação existente e solvente não há dano moral a ser ressarcido pelo CURSO CÍVEL Nº 5000369-19.2019.4.02.5118/RJ -e proc Relatora Dra. Daniella Motta)

Logo, no caso dos autos, entendo configurada a negativa de jurisdição. Há legitimidade do INSS, a pretensão deve ser analisada enfrentando o mérito.

Outrossim, o feito carece de adequada instrução, com inclusão da Associação à lide, determinação para que a mesma anexe aos autos a ficha de inscrição e/ou autorização para consignação em benefício, assim como realização de perícia grafotécnica, se necessária, a fim de apurar se o desconto foi válido, bem como quanto ao cumprimento de prévio requerimento administrativo.

Destaco que essa 8ª Turma Recursal recebe recursos de sentenças em lides análogas, algumas propostas em face do INSS e associação e outras tão somente em face do INSS. A despeito de não ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nada impede o pleito cumulado. E não se dispensa a instrução para aferição quanto à regularidade dos descontos, o que perpassa pela regularidade ou não da adesão a associação.

Neste sentido é o entendimento adotado por esta 8ª Turma:

INSS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO INSS E DA ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PLEITO SEM APRECIÇÃO DO MÉRITO EM FACE DA ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO DO INSS EM DANO MORAL. RECURSO DO INSS PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. PLEITO SUCESSIVO DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS NOS TERMOS DO TEMA 183 DA TNU POR ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE ADEQUADA INSTRUÇÃO PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO INSS. REINCLUSÃO DA ASSOCIAÇÃO NO POLO PASSIVO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA ANEXAÇÃO AOS AUTOS DA FICHA DE INSCRIÇÃO/FILIAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 183 DA TNU. NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DO INSS É QUESTÃO DE MÉRITO A SER APRECIADA APÓS ADEQUADA INSTRUÇÃO. TEMA 326 DA TNU. É possível o ajuizamento de ação em face somente do INSS na qual se impugna contribuições a associação civil. Hipótese na qual será necessária a intimação da Associação para apresentação da ficha de inscrição/filiação, demais documentos e perícia grafotécnica. Contudo, ajuizada a ação em face do INSS e da Associação esta deve ser mantida no polo passivo por conveniência da instrução e apuração de responsabilidade de cada um dos réus. Inexistência de obrigação do INSS de manter em arquivo tal documento. Não sendo suficiente a citação nos termos do art. 11 da Lei 10.259 para apuração da responsabilidade da autarquia (Sessão do dia 8/10/2024, RECURSO CÍVEL Nº5000066-47.2024.4.02.5112/RJ, Relatora Juíza Daniella Motta).

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO POR ANULAR, de ofício, a SENTENÇA**. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da anulação. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem.